



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

CP_1 (P.IVA_1), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Esposito del Foro di Napoli,
dell'avv. Raimondo Iusto del Foro di Napoli e Giovanni Di Mauro del Foro di Torre Annunziata, indirizzi
PEC: Email_1 Email_2
Email_3

-attore opponente-

CONTRO

Controparte_2 (P.IVA_2), rappresentata e difesa
dall'avv. Ivan Fossati del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via T. Salvini n. 5, ha eletto
domicilio, come da procura agli atti;

-convenuta opposta-

Conclusioni:

parte opponente: "In via preliminare: - accogliere l'eccezione preliminare sollevata e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ed emesso da Codesto Tribunale con il n. n. cronol. 7928/2024 - RG. 17753/2024; - non concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e considerate altresì le gravi ragioni di periculum alla luce della situazione patrimoniale della [...] Controparte_2 ; Nel merito: - dichiarare nullo e/o comunque in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 7928/2024 del 23.05.2024, per tutte le ragioni di cui in narrativa, concesso alla Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 contro la CP_1 (C.F. P.IVA_1) dal Tribunale ordinario di Milano, in persona del Giudice Dott. Nicola Di Ploiti, recante RG n. 17753/2024, notificato alla CP_1 in data 07.06.2024. In via riconvenzionale: - accertare l'inadempimento dell'opposta per l'evidente sproporzione economica tra il prezzo pattuito, ed interamente corrisposto, per la cessione e il valore del contratto stesso, e per l'effetto ricondurre il prezzo del contratto ad equità con conseguente domanda di condanna della controparte alla ripetizione del prezzo in eccesso versato, in subordine, ponendolo in compensazione con l'asserito credito che dovesse essere accertato a carico della opposta; In ogni caso: - condannare altresì l'opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. co. 1 e/o 3 stante la temerarietà dell'azione intentata; - condannare controparte al pagamento delle spese di lite gravate da spese generali IVA e CPA con attribuzione ai procuratori antistatari. In via istruttoria: - ci si riporta pedissequamente a tutte le istanze istruttorie formulate in atti e, pertanto, si chiede l'ammissione di una C.T.U. tecnica e contabile affinché, sulla base degli atti prodotti dall'attore e dal convenuto, siano demandati all'Ausiliare - salvo le determinazioni che la Corte intenderà formulare - quantomeno il seguente quesito: "Il consulente del Tribunale, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, nonché quelli di pubblico dominio che riterrà rilevanti e quegli altri che - sull'accordo delle parti - vorrà acquisire, sentite le parti e i loro consulenti, ove ritualmente nominati: - Dica il CTU se il valore pattuito per la cessione del contratto di service sia proporzionato al valore effettivo del contratto ceduto, anche alla luce della modifica del corrispettivo annuo pattuito avvenuta in data 02.12.2020 allegato al sub doc. 8, rideterminando conseguentemente il valore della cessione in un importo minore rispetto a quanto indicato in atti";

parte opposta: "- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 7928 del 5.6.2024 emesso dal Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; - ancora

in via preliminare, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda formulata in via riconvenzionale da CP_1 in quanto improcedibile e/o inammissibile; - nel merito, previo rigetto di tutte le contrarie domande, istanze ed eccezione dell'opponente, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n. 7928 del 5.6.2024 emesso dal Tribunale di Terni e, in ogni caso, condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_2 [...] Giudiziale della somma di € 22.000,00, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo. - con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio; In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova e con i testi indicati: 1) Vero che con e-mail del 1° dicembre 2021, il Dott. CP_3 le comunicava che il corrispettivo di € 100.000,00 concordato con CP_1 per la cessione del contratto di service del 1.1.2013 era soggetto ad IVA con aliquota al 22%? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 2) Vero che, il 1° dicembre 2021, comunicava a CP_1 nella persona del signor Parte_1 che sul corrispettivo concordato di € 100.000,00 per la cessione del contratto di service del 1.1.2013 doveva pagarsi l'IVA al 22% e che quindi l'importo complessivo della cessione era di € 122.000,00? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 3) Vero che il signor Parte_1 all'esito delle trattative intercorse nel dicembre 2021 per la cessione del contratto di service del 1.1.2013, le riferì che CP_1 avrebbe pagato il prezzo complessivo di € 122.000,00? (Testimone_1 [...] Tes_2 , Tes_3 4) Vero che, contestualmente alla firma del contratto di cessione del 21.12.2021, il signor Parte_1 [...] riferì che CP_1 avrebbe pagato restante la somma di € 22.000,00 a titolo di IVA al 22% calcolata sul corrispettivo già corrisposto? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 5) Vero che nel mese di gennaio 2022 ha sollecitato il signor Parte_1 della CP_1 perché fosse saldata la fattura n. 21V1-01925 del 31.12.2021 per € 122.000,00? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 6) Vero che nel mese di febbraio 2022 ha sollecitato il signor Parte_1 della CP_1 perché fosse saldata la fattura n. 21V1-01925 del 31.12.2021 per € 122.000,00? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 7) Vero che nel mese di marzo 2022 ha sollecitato il signor Parte_1 della CP_1 perché fosse saldata la fattura n. 21V1-01925 del 31.12.2021 per € 122.000,00? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 8) Vero che in occasione dei solleciti di pagamento effettuati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il signor Parte_1 la rassicurò che CP_1 avrebbe pagato la somma di € 22.000,00 a titolo di saldo della fattura n. 21V1- 01925 del 31.12.2021? (Testimone_1 Testimone_2 , Tes_3 Al fine di indagare sulla reale volontà delle parti in ordine al quantum del corrispettivo pattuito della cessione, voglia questo Ill.mo Giudice ordinare alla opponente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del registro IVA acquisti dal quale poter evincere la detrazione dell'IVA per € 22.000,00 da parte della cessionaria. Quota di IVA portata in detrazione ma non versata alla cedente".

Concise ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7928/2024 del 5.06.2024, emesso a favore di Controparte_2 per l'importo di euro 22.000,00, a titolo di saldo del corrispettivo della cessione del contratto conclusa in data 1° gennaio 2013.

Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) in via preliminare, il decreto ingiuntivo è nullo in quanto emesso dopo l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2 in violazione anche del disposto dell'art. 143 del Codice della Crisi di Impresa che prevede l'automatica interruzione del processo; b) nel merito, come si ricava dalla clausola 5 del contratto di cessione, il corrispettivo era pari alla somma di euro 100.000,00 e venne interamente pagato da CP_1 non residuando, quindi, alcun credito a favore del cedente, neppure a titolo di imposta sul valore aggiunto; c) in via riconvenzionale subordinata, il prezzo pagato per la cessione è sproporzionato in rapporto con il valore del contratto ceduto, con conseguente necessità di ricondurre il prezzo ad equità.

Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_2 giudiziale, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto: a) l'eccezione preliminare è infondata considerata la data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. oltre al difetto di legittimazione dell'opponente che non può invocare l'omessa interruzione della procedura monitoria; in ogni caso, anche qualora si volesse ritenere interrotto il procedimento sommario, la notifica da parte della Curatela del decreto emesso in favore della società in bonis vale quale manifestazione della volontà della procedura di

riassumere il processo; b) a norma dell'art. 18 DPR 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto è a carico del cessionario e, soprattutto, il corrispettivo deve intendersi comprensivo dell'imposta solo e se per l'operazione posta in essere non vi è l'obbligo di emissione della fattura; c) il corrispettivo di euro 100.000,00, quindi, non era comprensivo di iva, non potendo le norme sulla rivalsa essere derogate dalle parti come statuito dell'art. 18 comma 4 D.p.r. n. 633 del 1972; d) la domanda riconvenzionale di riduzione ad equità del corrispettivo è inammissibile, oltre che infondata, in quanto formulata nei confronti della liquidazione giudiziale.

Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.

Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituenti ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c.

1. L'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per omessa interruzione della procedura monitoria è destituita di fondamento.

Alla data del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., è fatto che incontrovertito che la società CP_2 [...] fosse ancora *in bonis*, in quanto la liquidazione giudiziale venne aperta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.

Come noto, l'art. 143 del Codice della Crisi di Impresa statuisce che “*L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice*”.

Conseguentemente, l'evento interruttivo opera automaticamente e la dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice è prevista al solo fine di individuare il *dies a quo* del termine per la riassunzione.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'evento interruttivo si verificò dopo il deposito del ricorso, in assenza di dichiarazione di interruzione, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito ed eventuale.

Non può tralasciarsi, quindi, che, con l'opposizione che ha dato avvio al presente procedimento di cognizione, CP_1 ha evocato in giudizio la liquidazione giudiziale, la quale, non solo, aveva notificato il decreto ingiuntivo, ma si è anche costituita tempestivamente in giudizio difendendosi nel merito e facendo propria la domanda di pagamento del credito portato dalla fattura 21V1-01925 del 31.12.2021, originariamente azionata dalla società *in bonis*.

Conseguentemente, ogni vizio della procedura monitoria discendente dall'evento interruttivo e, soprattutto, del procedimento di notificazione è sanata sia dalla notificazione del decreto ingiuntivo da parte della procedura, sia dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione alla curatela con conseguente *vocatio in ius* della stessa, sia dalla costituzione in giudizio della liquidazione giudiziale che ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio nella fase ordinaria di cognizione.

2. La società **Controparte_2** ha avviato la procedura monitoria per ottenere il pagamento dell'importo di euro 22.000,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto non corrisposta dal cessionario **CP_1** a seguito della cessione del contratto per il prezzo di euro 100.000,00.

Nello specifico, la società ingiungente - e successivamente la Curatela in sede di opposizione - ha prodotto il contratto di cessione sottoscritto in data 22 dicembre 2021 con il cessionario **CP_1** e il ceduto **Controparte_4** e la fattura 21V1-01925 del 31.12.2021 di euro 100.000,00 oltre iva per un importo complessivo di euro 122.000,00 e ha allegato specificatamente che, essendo inconfutabile la liberazione del ceduto, la società cessionaria corrispose, a titolo di corrispettivo della cessione, l'importo capitale di euro 100.000,00 e omise, per contro, di corrispondere la somma di euro 22.000,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto.

La società **CP_1** quali fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto di credito azionato, ha richiamato la clausola 5 dell'accordo di cessione, prospettando che dalla stessa si desume che i contraenti pattuirono, a titolo di corrispettivo, un prezzo comprensivo di iva dell'importo complessivo di euro 100.000,00.

Orbene, la clausola 5 del contratto disciplina specificatamente il corrispettivo della cessione e la modalità di pagamento.

Difatti, con la stessa i contraenti pattuirono che *“5.1. il Cedente e il Cessionario hanno determinato il corrispettivo della Cessione nell'importo di euro 100.000,00. Il Cedente e il Cessionario dichiarano che il contrente ceduto è rimasto del tutto estraneo alla determinazione del corrispettivo. 5.2. il Cedente dichiara di avere interamente ricevuto l'integrale pagamento del corrispettivo da parte del Cessionario, al quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo con ogni successiva rinuncia”*.

Dalla lettura della clausola in esame, tenuto conto della comune intenzione dei contraenti e della buona fede, nonché delle altre clausole del contratto, si evince che i contraenti pattuirono un corrispettivo complessivo per la cessione e, quindi, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile nel caso di contratto di cessione.

Nella clausola 5.1., i contraenti specificarono di aver determinato il corrispettivo della cessione, quantificandolo espressamente nell'importo di euro 100.000, senza prevedere che tale importo fosse

al netto dell'iva.

Nondimeno, la cedente non emise alcuna fattura né prima della sottoscrizione del contratto di cessione, né contestualmente alla data di conclusione dello stesso - dalla quale desumere che il prezzo pagato non fosse comprensivo di iva - ma la emise solamente in data 31.12.2022, dopo, quindi, la il rilascio di quietanza attestante il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito.

Si sottolinea che proprio nella clausola in esame al punto 5.2., *Controparte_2* ben prima di emettere la fattura oggetto della procedura monitoria, ha riconosciuto che ricevette dal cessionario l'integrale pagamento del corrispettivo (*"dichiara di avere interamente ricevuto l'integrale pagamento del corrispettivo da parte del Cessionario, al quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo con ogni successiva rinuncia"*).

Parte opposta, quindi, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito elementi di prova, neppure presuntivi di un accordo modificativo - coevo o sopravvenuto - che prevedesse l'applicazione dell'iva sull'importo di euro 100.000,00, peraltro già interamente pagato.

Del tutto irrilevante, soprattutto per l'indagine sulla comune intenzione delle parti, infatti, è lo scambio di e-mail tra il cedente e un terzo soggetto sulla applicabilità o meno dell'iva ai contratti di cessione.

Da un lato, tale scambio sull'applicabilità dell'iva al contratto di cessione è antecedente alla conclusione dell'accordo, al pagamento del prezzo e al rilascio della quietanza e, quindi, al più, prova che la volontà delle parti fosse finalizzata alla determinazione di un corrispettivo comprensivo dell'iva; dall'altro, il parere di un soggetto terzo, estraneo al contratto, in assenza di dimostrazione dell'adesione della cessionaria, non dimostra che le parti si fossero accordate, comunque, per la determinazione di un corrispettivo di euro 122.000,00.

L'interpretazione in esame non è scalfita neppure dal contenuto della clausola 6.1. in forza della quale *"tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro alla conclusione, esecuzione o risoluzione della cessione resteranno a carico del cessionario"*.

Difatti, sulla base del principio di buona fede onde non svuotare di significato la clausola 5, per un verso, tale patto afferisce a tutte le spese, imposte e tasse relative alla cessione ad eccezione di quelle sul prezzo già disciplinate nella pregressa clausola attestante l'integrale pagamento del corrispettivo; per l'altro verso, con tale clausola, i contraenti ribadirono quanto desumibile anche dalla clausola sul corrispettivo, ossia che il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo e delle spese, imposte e tasse.

Conseguentemente, ritenuto che, con la locuzione pagamento integrale del prezzo, le parti

convennero che il corrispettivo che il cessionario doveva pagare pari ad euro 100.000,00 fosse comprensivo di iva, non vi è alcun contrasto con la clausola che pone a carico dello stesso le spese, le imposte e le tasse.

Da ultimo, pur ritenendo che la volontà delle parti nella determinazione del corrispettivo non possa di certo desumersi dalla normativa fiscale, non appare superfluo rammentare che (Sez. 2 - , Ordinanza n. 3132 del 08/02/2018 (Rv. 647876 - 02) *“La nullità di ogni patto contrario alla traslazione dell'onere tributario (funzionale ai principi della neutralità dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi e della sua incidenza economica esclusivamente sul consumatore) non esclude, tuttavia, che il corrispettivo di una operazione imponibile possa essere determinato tra le parti in misura tale da comprendere anche l'ammontare dell'imposta al cui pagamento sia tenuto il cedente od il prestatore, purché tale accordo non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolva unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell'imposta. Ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento della volontà delle parti nel concordare un prezzo della vendita del bene determinato comprendendo in esso anche l'ammontare dell'imposta, pur nell'incertezza circa l'aliquota fiscale in concreto applicabile e, quindi, ponendo a carico del venditore il rischio sulla misura del ricavo”*.

3. In conclusione, l'opposizione merita accoglimento e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

L'accoglimento della domanda principale dell'opponente comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale che era stata articolata da quest'ultima - da come si desume dalle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. - solamente in via subordinata, qualora non venisse revocato il decreto ingiuntivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 22.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.

La mera infondatezza della domanda di pagamento dell'opposta, in assenza degli altri requisiti di legge, esclude la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie l'opposizione di CP_1
- 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7928/2024 del 5.06.2024;
- 3) condanna Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in euro 145,50 per spese esenti ed euro 4.237,00 per compensi

professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge da liquidarsi, in via solidale, a favore degli avv.ti Giovanni Esposito, Raimondo Iusto e Giovanni di Mauro a norma dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso in Milano il 29 settembre 2025.

Il Giudice
(Stefania Novelli)